

1503588-31.2021.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2313368/2021 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 21446991 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 7003/21/924 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

2ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503588-31.2021.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503588-31.2021.8.26.0510

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2313368/2021 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 21446991 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 7003/21/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 7014/21/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2313368 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 7003/21/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 7014/21/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATAN MIKAEL DUARTE RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Vistos.

NATAN MIKAEL DUARTE RIBEIRO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 17 de novembro de 2021, por volta das 16h, na Estrada dos Costas, Jardim Centenário, nesta cidade e comarca de Rio Claro-SP, agindo em

concurso caracterizado pelo ajuste prévio e cooperação recíproca com o adolescente João Victor Fortunato Ferraz, à época com 17 anos de idade, teria transportado, para fins de entrega a consumo de terceiros, uma porção contendo cerca de 200g de Erythroxylum coca, na forma de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04 e 05/07), auto de exibição e apreensão (fls. 14), laudo de constatação (fls. 25/27), exame químico-toxicológico (fls. 57/59), e auto de entrega (fls. 85).

O réu foi notificado (fls. 75), apresentou defesa prévia (fls. 80/82), e a denúncia foi recebida (fls. 101/104).

Superada a instrução e a fase do art. 402 do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público requereu a procedência da ação, com a condenação do acusado nos termos da denúncia. (SAJ)

A Defensoria Pública, por seu turno, requereu a absolvição diante da fragilidade do quadro probatório. Subsidiariamente, foi requerida a desclassificação do delito e apresentadas teses relativas à fixação da pena. (SAJ)

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A ação penal é improcedente.

A materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04 e 05/07), auto de exibição e apreensão (fls. 14), laudo de constatação (fls. 25/27), exame químico-toxicológico (fls. 57/59), e auto de entrega (fls. 85).

Contudo, a autoria não foi demonstrada a contento.

Perante a autoridade policial, o réu reservou-se ao direito de permanecer calado e manifestar-se somente em juízo (fls. 13).

Em juízo, o réu declarou que no dia dos fatos estava com o veículo, fazendo test drive para comprá-lo. Levou o carro no mecânico e depois parou em sua casa. Quando estava olhando o carburador e dando uma lavada, João Vítor passou no local, parou e pediu carona. Como já o conhecia de vista por jogar bola, deu carona para ele. Ele estava com uma sacola de supermercado nas mãos e guardou a sacola no porta-luvas do veículo. Quando a polícia os abordou e encontrou a droga, João Vítor confirmou que ela lhe pertencia. Não tinha conhecimento da droga. Não conhecia os policiais. (SAJ)

A testemunha comum Diego Alcântara Ribeiro, policial militar, declarou que estava em patrulhamento pela Estrada dos Costas quando avistou o veículo VW/Saveiro ocupado pelo réu e pelo adolescente. Realizada a abordagem, em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, demonstrando nervosismo, os dois não souberam informar de onde vinham e para onde iriam, o que motivou a busca veicular. Assim sendo, encontraram um "tijolo" de cocaína no porta luvas do veículo. Indagados a respeito do entorpecente, o adolescente informou ter adquirido para uso pessoal, enquanto o réu permaneceu em silêncio. Era uma quantidade boa de droga. Não se recorda se foi encontrado dinheiro em poder deles. Acredita que já havia abordado o réu anteriormente. (SAJ)

No mesmo sentido discorreu sobre os fatos a testemunha comum Carlos Augusto Zebber

de Mello, policial militar. Acrescentou que o réu era o condutor do veículo e que não os conhecia dos meios policiais. Afirmou que não foi apreendido dinheiro nessa ocasião. (SAJ)

A testemunha de defesa Roberta Loureiro Magri declarou que morava ao lado da casa do réu e ele estava lavando o carro quando um menino chegou e pediu carona. Ficou sabendo no dia seguinte que ele foi preso. Conhecia o menino de vista. Não tem nenhum tipo de relacionamento com o réu. (SAJ)

Pois bem. Como visto, o quadro probatório é frágil e não pode embasar um decreto condenatório.

O réu foi firme ao negar a prática do delito quando ouvido em juízo. Em que pese a droga tenha sido encontrada no porta-luvas de seu veículo, esclareceu que ela pertencia ao adolescente João Victor, a quem dava carona no dia dos fatos e que carregava uma sacola plástica nas mãos contendo o entorpecente posteriormente encontrado no porta-luvas.

Nesse sentido, os próprios policiais militares ouvidos em juízo esclareceram que, após a realização da abordagem e, indagados a respeito do encontro do entorpecente no veículo, o adolescente João Victor assumiu a propriedade da droga e esclareceu que se destinava ao seu consumo, enquanto o réu permaneceu em silêncio.

A testemunha Roberta, por sua vez, declarou em juízo que é vizinha do réu e no dia dos fatos viu quando ele lavava o carro na frente de sua casa e um menino chegou e pediu carona.

Diante do exposto, reputo que não houve comprovação segura de que a droga encontrada no veículo pertencia, de fato, ao réu, sendo demasiadamente temerário vinculá-lo ao entorpecente.

Salienta-se, no mais, que não foi apreendido dinheiro em poder do réu e atos de mercancia ilícita não foram visualizados pelos policiais.

Assim, remanesceram dúvidas a respeito da propriedade da droga apreendida, de modo que o liame entre o entorpecente apreendido e o réu não ficou devidamente caracterizado.

Em sede de direito penal, indícios e probabilidade de ter o réu praticado o delito não bastam para ensejar um decreto condenatório, exigindo-se provas absolutamente seguras e robustas da autoria e materialidade delitiva, em estrita obediência ao princípio do "in dubio pro reo".

Na hipótese dos autos, os fatos acima narrados tornaram inseguras as provas necessárias para a incriminação do réu, de modo que a autoria do delito não foi comprovada seguramente.

Nesse sentido:

"ROUBO MAJORADO TENTADO - Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet. Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - In dubio pro reo - Recurso ministerial desprovido." (TJSP, apelação nº 0013985-97.2010.8.26.0127, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, d.j. 28/04/2016)

"Apelação. Furto qualificado tentado. Sentença condenatória. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Viabilidade. Provas frágeis e insatisfatórias para escorar condenação. Ônus probatório ministerial. Contradições nos depoimentos dos policiais. Absolvição que se impõe pelo 'in dubio pro reo'. Recurso provido." (TJSP, apelação nº 0000002-54.2015.8.26.0580, 16ª Câmara de

Direito Criminal, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, d.j. 10/05/2016).

“A condenação requer certeza, sub 'specie universalis', alcançada com prova válida, não bastando a alta probabilidade ou a certeza subjetiva do julgador” (STJ, REsp 363548/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, d.j. 2/5/2005).

“O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal preferir condenação” (Ac. un. da 5ª Câ., de 19/07/77, na Ap. nº 162.055, de Jaú, rel. Goulart Sobrinho, ref. por Azevedo Franceschini, in Jurisprudência Penal e Processual Penal, vol. 8, pág. 313).

“Ainda que plausível, em tese, a versão dada pela acusação aos fatos, deve prevalecer a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal” (Ac. un. da 6ª Câ., de 20/04/76, na Ap. nº 126.465, de Guarulhos, rel. Geraldo Ferrari, idem, pág. 319).

Diante da dúvida gerada pela análise do quadro probatório, outro não pode ser o deslinde da presente ação que não seja a aplicação do princípio "in dubio pro reo".

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra NATAN MIKAEL DUARTE RIBEIRO e o ABSOLVO da acusação de ter praticado o crime previsto no artigo 33, “caput”, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, o que o faço com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Determino a destruição das drogas, caso ainda não tenha sido feita.

Por fim, não havendo comprovação de que os celulares apreendidos foram utilizados na prática do tráfico ilícito de entorpecentes, defiro a restituição ao seu proprietário.

P. I.

Rio Claro, 07 de outubro de 2022.

CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA